개인채무자 회생(파산) 신청용 부채증명 발급 신청서

【유의사항】

◈ **개인회생 신청시 별제권에 대한 유의** : 법원에 개인회생절차개시 신청을 하더라도 담보권을 가진 금융회사는 별제권*을 가지므로 담보권 행사에는 영향이 없습니다.
따라서 개인회생절차개시 신청에도 불구하고 담보대출이 변제되지 않을 경우 금융회사는 경매 실행 등 법적절차를 진행할 수 있습니다.
* 담보채권자가 담보물에 대해서는 다른 채권자보다 우선변제를 받을 수 있는 권리

《별제권의 내용과 효과》

- 별제권의 내용 : 유치권, 질권, 저당권, 전세권 등을 가진 자는 그 목적인 재산에 관하여 별제권을 가진다. 【☞「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」제 411 조, 제 586 조】
- 별제권의 행사 : 별제권은 개인회생절차에 의하지 아니하고 행사한다. 【☞「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」제 412, 제 586 조】

◈ **개인회생 신청시 법원의 중지•금지명령에 따른 영향** : 개인회생절차개시 신청이 있는 경우 법원은 개인회생절차개시결정시까지 개인회생채권을 변제 받거나 변제를 요구하는 일체의 행위의 중지 또는 금지를 명할 수 있습니다. **이러한 경우 금융회사는 이자를 수취할 수 없으므로 별제권이 적용되는 담보대출은 연체가 발생할 수 있습니다.** 【☞「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제 593 조】

◈ **개인회생 개시결정시 변제기 도래 간주** : 법원의 개인회생절차개시결정시에 기한부채권(모든 대출금)은 변제기가 도래한 것으로 간주되므로 개인회생절차상 채무조정 대상이 아닌 대출금은 상환을 하셔야 하며, 상환하지 아니한 경우 **금융회사는 경매 등 담보권 실행절차를 진행할 수 있습니다.**
【☞「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제 425 조 및 제 581 조】

※ KB 국민은행은 중지•금지명령문 또는 개인회생개시결정문(파산선고문) 접수될 경우 모든 대출에 대하여 이자수납을 금지하고, **보증인이 있는 채무의 경우에는 보증인에게 즉시 보증이행청구** 하며, **담보 대출(제 3 자 담보제공 포함)은 개인회생인가일(파산선고일) 이후 경매를 진행**하니, 유의하시기 바랍니다.

20 . . .

신청인 성 명 : (인) [연락처 :]

생년월일 : 년 월 일

※ "개인회생 및 파산 신청자에 대한 안내문"을 수령하여, 신청인에게 전달하겠습니다.

대리인 성 명 : (인) [대리인 휴대폰 :]

[신청인과의 관계 :]

본인확인	소속	☎	직위	성명 (인)

※ 본인확인 후, 신분증 사본은 주민등록번호 뒷자리 삭제 후 보관하시기 바랍니다(신청인 및 대리인 포함).

02322047

KB 국민은행

팀 원	팀 장

KB 국민은행 앞

제증명 의뢰서

발급증명서 종류	

위 총금액 (　　) 원 중 타점권 (　　) 원이 포함된 금액입니다.

유의사항

* 예금잔액증명서 발급 시 (가)압류, 질권, 관련대출 등 인출제한 내용이 표시되어 발급됩니다.
* 증명서 발급 지정일 당일에는 잔액을 변동할 수 없습니다.
* 주택마련저축의 경우 다음 연도 이후 분을 선납한 금액과 연도 중에 중도 해지한 경우 해당연도 납입액에 대해서 공제받을 수 없습니다. 다만, 주택당첨이나 만기로 인하여 해지된 경우에는 공제받을 수 있습니다.

구 분	소요통수	지정일자
☐ 잔액증명서	☐ 한글(　)부 ☐ 영문(　)부	년 월 일
☐ 부채증명서	☐ 한글(　)부 ☐ 영문(　)부	년 월 일
☐ 원천징수영수증	☐ 한글(　)부 ☐ 영문(　)부	년 월 일
☐ 금융소득원천징수내역조회표	☐ 한글(　)부	년 월 일
☐ 주택마련저축납입증명	☐ 한글(　)부	년 월 일
☐ 기타 (　　)	☐ 한글(　)부 ☐ 영문(　)부	년 월 일

영문 성명
통화표시
사용 목적

계좌번호				
	1		6	
	2		7	
	3		8	
	4		9	
	5		10	

위와 같이 증명서 발급을 의뢰합니다.

20　　년　　월　　일

본인 확인	신분증 진위확인	내부통제 책임자

본 인	성명(상호)	(인) 또는 서명	생년월일사업자번호	주민등록기준
	주 소		연 락 처	(　　) -

대리인	성 명	(인) 또는 서명	생 년 월 일	주민등록기준
	본인과의관계	대 리 인	연 락 처	(　　) -

E003-101(210×297) 모조지 70g/㎡ (18.01 개정) K14
01110023

KB 국민은행